

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002735

Tocache; 05 OCT 2023

Vistos: los documentos que se adjuntan

CONSIDERANDO:

Que, con Nota de Coordinación N° 251-2023-GRSM-DRE-UGELT/ADM, de fecha 22 de setiembre de 2023, emitido por el Mag. Eco. Jhony E. Valles Gonzales-Jefe de Oficina de Administración de Ugel Tocache, donde solicita opinión legal para aprobación al permiso de Licencia Sindical, por 05 días desde el 25 de setiembre de 2023, para participar en el Congreso Nacional Extraordinario Estatutario en la Provincia de Cangallo a los integrantes del SITUGEL.

Que, con Informe N° 231-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM.G.RRP.HH, de fecha 22 de setiembre de 2023, emitido por la Eco. Silvia V. Yantas Alvino-Responsable de G. RR.HH, informe donde realiza análisis sobre solicitud de licencia sindical por 05 días desde el 25 al 29 de setiembre de 2023, y que con Oficio Múltiple N° 006-2023-FESADEP-SG, de fecha 27 de Julio del 2023, emitido por la federación de Sedes Administrativas de Educación del Perú, informa que en cumplimiento al Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del día 26 de Julio de 2023 y, los artículos 21 y 51 de nuestro Estatuto se convoca al Congreso Nacional Extraordinario Estatutario para los días 28 y 29 de setiembre de 2023, cuya sede es la provincia de Cangallo de la región Ayacucho, estando por confirmarse el local en donde se desarrollara el evento y la hora exacta.

Que, asimismo con Oficio N° 026-2023-SITUGEUSG, de fecha 13 de setiembre del 2023, emitido por el Sindicato de Trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local, manifiesta que en dicho evento estarán participando las siguientes integrantes de la Junta Directiva:

- Rosa Clotilde Silva Germany.
- Hilda Luz Rosales Fernández.
- Elina Germany Pérez.
- María Luisa Arévalo Germany
- Cira Guadalupe Jaramillo Aliaga.
- Delly Solsol Delgado.
- Yaquelin Lilian Espinoza Medina.

Que, con memorando N° 900-2023-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 13 de setiembre de 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache remite el documento sobre permiso de Licencia Sindical para asistir al Congreso Nacional, a fin de que se determine si se aprueba el permiso/licencia.

Que, con la constancia de Inscripción Automática, de fecha 13 de setiembre de 2023, se procede con la inscripción automática del Sindicato denominado Sindicato de Trabajadores de la Ugel Tocache-SITUGEL y su Estatuto el cual consta de IV Títulos, VII Capítulos y 33° artículos, y de su junta directiva, representada por su Secretaria General, la Sra. Rosa Clotilde Silva Germany, para el periodo de 2 años, el mismo que rige a partir del 1 de Enero 2022 al 31 de diciembre de 2023, en consecuencia queda Registrado de Organizaciones Sindicales de sector Publico de la Dirección de Prevención y Solución de



Conflictos Laborales en Trabajo de la dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo San Martín.

Asimismo, con Oficio N° 001-2022-SITUGEL-T/SG, de fecha 07 de Enero del 2022, emitido por el Sindicato de trabajadores de la Ugel Tocache-SITUGEL, solicitan el reconocimiento respectivo por la Entidad, a fin de cumplir con los requisitos para el registro del ROSSP:

- Rosa Clotilde Silva Germany - Secretaria General.
- Víctor Hugo Rosales Sánchez- Sub Secretaria General.
- María Luisa Arévalo Germany - Secretaria de Solidaridad Relaciones Sindicales
- Milton Valles Rengifo - Secretaria de Organización
- Hilda Luz Rosales Fernández. Secretaria de Economía.
- Elina Germany Pérez-Secretaria de Defensa
- Luis Enrique Urruchi Reynoso-Secretaria de Educación y Cultura
- Delly Solsol Delgado - Secretaria de Prensa y Propaganda
- Meri Flor Alegría Guzmán - Secretaria de Bienestar Social
- Cira Guadalupe Jaramillo Aliaga.- Secretaria de Deportes



Que, asimismo en el Informe N° 231-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/G.RR.HH, de fecha 22 de setiembre de 2023 concluye que los dirigentes del Comité Ejecutivo provincial del Sindicato de Trabajadores de la UGEL TOCACHE, gozan de este derecho de ser concedidos la licencia por representación sindical motivo por el que se debe conceder este derecho en parte a su solicitud, alcanzando a los siguientes representantes:

- Secretario General.
- Secretario Adjunto o quien haga sus veces,
- Secretario de Defensa
- Secretario de Organización.



Que, se debe de tener en cuenta lo estipulado en el Reglamento de la Ley N° 30057-Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en su art. 51° establece acerca de:

"Artículo 51.-De la libertad sindical: La libertad sindical comprende el derecho de los servidores civiles a constituir, afiliarse y desafilarse a organizaciones sindicales del ámbito que estimen conveniente. Asimismo, las organizaciones sindicales tienen el derecho de elegir a sus representantes, redactar sus estatutos, formar parte de organizaciones sindicales de grado superior, disolverse, organizar su administración, sus actividades y formular su programa de acción.

La libertad sindical también se manifiesta en el derecho a desarrollar libremente actividades sindicales en procura de la defensa de sus intereses."

Asimismo, en el mismo cuerpo normativo se estipula el:

"Artículo 59.- Del registro sindical: Las organizaciones sindicales de servidores civiles, las federaciones y confederaciones se registran en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos, regulado por la Ley N° 27556 y sus normas reglamentarias. El registro es un acto formal, no constitutivo y le confiere personería jurídica

Las organizaciones sindicales, cumplido el trámite de registro, podrán por este solo mérito inscribirse en el registro de asociaciones para efectos civiles.

Artículo 61.-De las licencias sindicales.

El convenio colectivo podrá contener las estipulaciones tendientes a facilitar las actividades sindicales en lo relativo a reuniones, comunicaciones, permisos y licencias sindicales, las mismas que configuran un supuesto de suspensión imperfecta del servicio civil, de acuerdo con el literal d) del numeral 47.2 del artículo 47 de la Ley.

A falta de acuerdo, las entidades públicas solo están obligadas a otorgar permisos o licencias sindicales para actos de concurrencia obligatoria hasta un límite de 30 días calendario por año Y por dirigente.

El límite de treinta (30) días calendario al año por dirigente no se aplicará cuando exista convenio colectivo o costumbre más favorable."

En virtud de ello, se tiene el Artículo 63°
Reglamento de la Ley N° 30057-Decreto Supremo N° 040-2014-PCM establece:

Art. 63°- Dirigentes con derecho a asistencia a actos de concurrencia obligatoria.

Los dirigentes sindicales con derecho a solicitar permiso de la entidad pública para asistir a actos de concurrencia obligatoria a que se refiere el artículo precedente serán los siguientes:

- a) Secretario General;
- b) Secretario Adjunto, o quien haga sus veces;
- c) Secretario de Defensa; y
- d) Secretario de Organización.

La licencia sindical se limitará al Secretario General y Secretario de Defensa cuando la organización sindical afilie entre veinte (20) y cincuenta (50) servidores civiles. En el caso de las menos de veinte (20) servidores civiles, tendrán el derecho ambos delegados.

La organización sindical deberá comunicar, con la debida anticipación, a la entidad a la que pertenece el dirigente sindical la utilización de la licencia para acudir a actos de concurrencia obligatoria.

Que con Opinión Legal N° 098-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ de fecha 28 de setiembre, emitido por la Abg. Dolly Rengifo Romero - Responsable del Área de Asesoría Jurídica, recomendó: **DECLARAR PROCEDENTE** el pedido del sr. Mag. Econ. Jhony E. Valles Gonzales-Jefe de Oficina de Administración de Ugel Tocache, donde solicita opinión legal para aprobación al permiso de Licencia Sindical, por 05 días desde el 25 al 29 de setiembre de 2023, para participar en el Congreso Nacional Extraordinario Estatutario en la Provincia de Cangallo a los integrantes del SITUGEL, considerando para tales licencias a los señores:

- Rosa Clotilde Silva Germany Secretaria General.
- Yaquelin Lilian Espinoza Medina Sub Secretaria General.
- Elina Germany Pérez - Secretaria de Defensa
- Milton Valles Rengifo - Secretaria de Organización

Que, con Informe N°0223-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 28 de setiembre del 2023, emitido por el Jefe de la Oficina de Administración de la Ugel - Tocache, el Mag. Econ. Jhony Eysten Valles Gonzales, derivó la OPINION LEGAL N°098-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, que declara **PROCEDENTE** proyectar la Resolución Administrativa, con respecto al permiso de LICENCIA SINDICAL, por 05 días desde el 25 al 29 de setiembre de 2023, para participar en el Congreso Nacional Extraordinario Estatutario en la Provincia de Cangallo a los integrantes del SITUGEL, considerando para tales licencias a los señores:

- Rosa Clotilde Silva - Germany Secretaria General.
- Yaquelin Lilian Espinoza Medina - Sub Secretaria General.
- Elina Germany Pérez - Secretaria de Defensa
- Milton Valles Rengifo - Secretaria de Organización

Que, con Memorando N° 973-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 28 de setiembre del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DECLARANDO PROCEDENTE EL PERMISO DE LICENCIA SINDICAL**, por el periodo de 05 días desde el 25 al 29 de setiembre, a fin de participar en el Congreso Nacional Extraordinario Estatutario en la Provincia de cangallo, a favor de los integrantes del SITUGEL, considerando para tales licencias a los señores que a continuación se detalla:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO SINDICAL
01	Rosa Clotilde Silva Germany	Secretaria General.
02	Yaquelin Lilian Espinoza Medina	Sub Secretaria General.
03	Elina Germany Pérez	Secretaria de Defensa
04	Milton Valles Rengifo	Secretario de Organización

De conformidad con el Art. 16° de la Constitución Política del Perú; el artículo 141° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED – Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación; Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 2744

SE RESUELVE:

LC2735

ARTÍCULO 1.- DECLARAR PROCEDENTE EL PERMISO DE LICENCIA SINDICAL, por el periodo de 05 días desde el 25 al 29 de setiembre, a fin de participar en el Congreso Nacional Extraordinario Estatutario en la Provincia de cangallo, a favor de los integrantes del SITUGEL, considerando para tales licencias a los señores que a continuación se detalla:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO SINDICAL
01	Rosa Clotilde Silva Germany	Secretaria General.
02	Yaquelin Lilian Espinoza Medina	Sub Secretaria General.
03	Elina Germany Pérez	Secretaria de Defensa
04	Milton Valles Rengifo	Secretario de Organización

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



JDSR/DUGEL
JEVG/JA
SVYA/G-RR.HH
MCPD/PROYECT-UGEL



Regístrese y Comuníquese,

Md. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE